



ОТИС

(ПРОЕКТ)

Договор на оказание услуг мониторинга средств сигнализации с обеспечением реагирования вооруженной мобильной группы охраны № _____ « _____ » _____ 20 ____ г.

Настоящий Договор регулирует отношения при предоставлении услуг физическим лицам/юридическим лицам, между

« _____ », _____, именуемые в дальнейшем «Клиент», с одной стороны и

Товариществом с ограниченной ответственностью «КУЗЕТ 911», именуемым в дальнейшем «Охрана» (лицензия № 21028631 от 08.10.2021 г., выданная ОКОД ДП г. Алматы МВД РК) и Товариществом с ограниченной ответственностью «ОТИС», именуемым в дальнейшем «Компания», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к взаимному соглашению о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Веб сайт – официальный сайт Компании, расположенный по адресу <http://www.otis.kz> в сети Интернет.

1.2. «Клиент» - любое юридическое/физическое лицо - получатель услуг по настоящему Договору.

1.3. «Компания» - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставляющее услуги мониторинга и технического обслуживания оборудования средств сигнализации, установленных на объектах Клиента.

1.3.1. «Охрана» - юридическое лицо: субъект охранной деятельности, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющий государственную лицензию на оказание услуг охраны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охранной деятельности».

1.4. «Тревога» - поступление сигнала от средств систем охранной сигнализации о нарушении целостности зон, установленных на объекте Клиента с различных разделов/зон объекта на Пульс Централизованного Наблюдения Компании.

1.5. «Объект» - совокупность помещений, расположенных по адресам, указанным в приложениях к настоящему Договору, оборудованных средствами ОТС и принятых Компанией для оказания услуг по Договору.

1.6. «Мониторинг» - дистанционный контроль состояния средств ОТС, установленных на объектах Клиента с ПЦН Компании, в т.ч. прием сигналов «тревоги» с объектов Клиента в период мониторинга; передача постам Охраны, неотмененных Клиентом сигналов «тревоги», поступивших на ПЦН в период мониторинга.

1.7. «Сеть радиомониторинга» - совокупность технических средств и оборудования Компании, обеспечивающего контроль состояния средств ОТС, а также передачу сигнала «тревоги» дежурному посту Охраны.

1.8. «Пульс Централизованного Наблюдения» (ПЦН) – комплекс технического оборудования Компании, предназначенный для сбора, анализа информации, поступающей с охраняемых объектов в режиме реального времени от средств ОТС, установленных на объектах Клиента

1.9. «Сданный объект» - объект или Раздел, в котором средства ОТС включены и находятся в рабочем режиме, с передачей сигналов на ПЦН Компании (т.е. «объект сдан под мониторинг» или же «объект поставлен под мониторинг/объект находится под мониторингом»), в пределах охраняемого периода времени, определенного Договором в отношении соответствующего помещения и вида сигнализации.

1.10. «Техническое обслуживание» - выполнение Компанией следующих действий: поддержание работоспособного состояния подключенных к сети радио мониторинга Компании средств сигнализации объектов, путем проведения профилактических работ; устранение неисправностей; ремонт средств ОТС.

1.11. «Раздел» – помещение или совокупность помещений объекта, оборудованных средствами охранной сигнализации (далее по тексту – «ОС»), сдаваемых под мониторинг, снимаемых с мониторинга одним паролем/ одним электронным средством идентификации.

1.12. «Посторонние лица» - любые неизвестные лица, не являющиеся: Клиентом, ответственными, доверенными лицами Клиента.

1.13. «Ежемесячная абонентская плата» - ежемесячная сумма оплаты, установленная приложениями к Договору по соответствующим объектам.

1.14. «Техническая укрепленность (защищенность) объекта» - совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов помещений и охраняемых участков, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

1.15. «Ложная тревога» - выдача тревожного извещения о проникновении (попытка проникновения) или неисправности технического средства без наличия таковых, в том числе случайным нажатием ручного вызывного устройства (кнопки), не снятия с режима «Объект находится под мониторингом» в течении более 30 секунд после входа в помещение через входные двери, оснащенные датчиками, другими ошибочными действиями Клиента,

1.16. «Ущерб» - имущественная потеря для Клиента вследствие противоправных действий сторонних лиц: проникновения ими на охраняемый объект и кражи имущества Клиента.

1.17. «Охраняемый период» - период времени с момента сдачи объекта на ПЦН под мониторинг и до момента снятия с мониторинга.

1.18. «Состав Услуги»:

- Компания осуществляет мониторинг средств охранной и/или тревожной сигнализации (далее по тексту – «ОТС»), то есть контроль состояния средств ОТС на объекте и передачу к субъекту охранной деятельности (далее по тексту - «Охрана») сигналов «тревоги», поступивших на Пульс Централизованного Наблюдения (далее по тексту - ПЦН) Компании со Сданного объекта Клиента;
- Компания проводит техническое обслуживание средств ОТС;
- Охрана обеспечивает реагирование на сигнал «тревоги» со Сданного объекта Клиента выездом экипажей вооруженной мобильной группы (далее- МГОР) Охраны.
- Охрана принимает все возможные меры реагирования в целях пресечения правонарушений в отношении товарно-материальных ценностей Клиента, жизни и здоровья Клиента, на охраняемом объекте в пределах прав, предоставленных законами Республики Казахстан;
- Охрана осуществляет охрану (выставление поста охраны) места происшествия (объекта) в случаях и в пределах времени, установленных в пункте 3.3. Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору:

2.2.1. Компания предоставляет Клиенту услуги (далее -Услуги): а) технического обслуживания оборудования средств ОТС, установленных на объектах Клиента посредством выполнения организационно-технических мероприятий планово-профилактического характера по поддержанию комплекса средств ОТС в рабочем состоянии в течение всего срока действия настоящего Договора б) мониторинга средств ОТС, установленных на объектах Клиента и передачу неотмененных Клиентом сигналов «тревоги», поступивших на ПЦН Компании от средств ОТС Клиента, Охране;

2.2.2. Охрана предоставляет Клиенту услуги реагирования по сигналам «тревоги», поступившим с ПЦН Компании, выездом экипажей МГОР (далее- Услуги);

2.2.3. Услуги оказываются Компанией и Охраной на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему;

2.2.4. Клиент обязуется принять и оплачивать такие Услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ/ОХРАНЫ

3.1. Компания обязуется:

3.1.1. Подключить оговорённые Сторонами помещения объекта Клиента, оборудованные средствами ОТС, к сети радиомониторинга Компании.

3.1.2. Обеспечить контроль состояния средств ОТС на объекте Клиента посредством сети радиомониторинга.

3.1.3. Обеспечить прием сигналов «тревоги» со Сданного объекта Клиента на ПЦН Компании и передачу их в дежурную часть Охраны для реагирования экипажами МГОР Охраны.

3.1.4. По требованию Клиента обеспечить обучение Клиента правилам пользования средствами ОТС.

3.1.5. Осуществлять техническое обслуживание средств ОТС и устранять неисправности по письменному заявлению Клиента. При этом отдельные действия, производятся за дополнительную оплату, сверх ежемесячной абонентской платы. Устранение неисправностей производится при условии получения доступа в помещения объекта к местам устранения неисправностей, а в отдельных случаях, установленных Компанией, и при условии получения предоплаты за

заменяемое оборудование, расходные компоненты, материалы и ремонтные работы.

Выбор используемых материалов для работ оговариваются до их начала.

3.1.6. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Компании, препятствующих передаче сигнала «тревоги» Охране либо оказанию иных услуг по Договору, Компания обязуется без промедления принять меры для уведомления о происшедшем Клиента либо его ответственное или доверенное лицо. При этом Клиент/ответственное/доверенное лицо вправе самостоятельно принять решение о дальнейшем функционировании объекта. Компания не несет ответственности за последствия, наступившие в результате обстоятельств, установленных настоящим пунктом.

3.1.7. Своевременно оплачивать услуги Охраны в соответствии с заключенным договором на оказание услуг охраны между Компанией и Охраной.

3.2. Компания вправе

3.2.1. Совместно с Охраной самостоятельно определять порядок, условия и методы деятельности МГОР (длительность, состав, периодичность, методику в соответствии с законом Республики Казахстан «Об охранной деятельности»).

3.2.2. Вызывать на объект Клиента, его ответственных или доверенных лиц, в случае невозможности доступа на объект и в иных случаях. Клиент обязуется обеспечить прибытие на объект вышеуказанных лиц по вызову Компании и их полноправное участие при вскрытии, осмотре объекта и проведении инвентаризации;

3.2.3. Отправлять уведомления, сообщения Клиенту, в том числе путем СМС-сообщений, об оплате, о наличии задолженности;

3.2.4. Расторгнуть Договор в случае нарушения Клиентом любой из своих обязанностей по Договору.

3.2.5. Отключить Клиента от обслуживания:

- отключение за неуплату, а именно приостановление действия договора на срок до полной оплаты долга, без демонтажа оборудования. Возобновление мониторинга только по письменной заявке Клиента с подтверждением оплаты долга;

- отключение за неуплату производится в одностороннем порядке, если оплата не производится 15 календарных (дней) и более;

- отключение за нанесение ущерба Компании, его имуществу – неоднократный беспричинный вызов МГОР; любое повреждение или вывод из рабочего состояния сигнализационного оборудования, при котором нет возможности его дальнейшего использования.

3.3. Охрана обязуется:

3.3.1. При поступлении в дежурную часть Охраны с ПЦН Компании сигнала «тревоги», Охрана обеспечивает направление на объект экипажа МГОР, для выяснения причин срабатывания, а также принятия всех возможных мер к пресечению возможных правонарушений в отношении охраняемого объекта в рамках Закона РК «Об охранный деятельности»;

3.3.2. Охрана выставляет на объекте пост охраны в случаях:

(1) нарушения целостности объекта, обнаруженного по прибытии Охраны на объект;

(2) срабатывании сигнализации и повторного не взятия объекта/Раздела под мониторинг. Пост Охраны будет находиться на объекте до прибытия работника органов внутренних дел и/или до прибытия представителя Клиента, но в любом случае не дольше, чем 1 (один) час с момента выставления. По истечении этого времени пост Охраны может быть снят с объекта. При этом, в случае снятия поста Компании/Охрана не несёт и не будет нести ответственность за последствия снятия поста. Повторное реагирование на сигналы тревоги с объекта, с которого был снят пост, осуществляется в порядке очередности отработки сигналов тревоги с других обслуживаемых средств сигнализации, установленных на объектах других клиентов. Клиент должен обеспечить прибытие на объект ответственного либо доверенного лица, с ключами от объекта по вызову Компании. Указанные лица должны прибыть на объект в срок, не более чем через 1 (один) час после вызова. В случае невозможности дозвониться до Клиента, его представителя, ответственного или доверенного лица Клиента, либо при их неприбытии на объект в течение 1 (одного) часа, Клиент обязуется оплатить охрану объекта постом Охраны по тарифу 1 МРП/час.

3.4. Охрана вправе:

3.4.1. Производить обследование совместно с Компанией принимаемого под охрану объекта.

3.4.2. Требовать от Компании своевременной оплаты за предоставленные услуги в соответствии с заключенным договором на оказание услуг охраны между Компанией и Охраной.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Клиент обязуется:

4.1.1. Своевременно оплачивать ежемесячную абонентскую плату, а также оплатить расходы по монтажу оборудования ОТС на объекте, в случае необходимости таких работ, которые не входят в сумму ежемесячной абонентской платы, производить иные платежи в соответствии со ст.5 настоящего Договора;

4.1.2. Выполнять все инструкции/рекомендации Компании/Охраны в отношении правил и порядка эксплуатации объектов, оборудования и услуг Компании, выполнить требования технической укреплённости, указанные в Акте технической укреплённости.

4.1.3. Предоставить Компании контакты (мобильные телефоны, эл. почта), для регулярного получения информации, в рамках настоящего Договора, в части порядка оплаты, состава услуг, проводимых Компанией Акции, уведомлений о состоянии средств ОТС в виде автоматических СМС – сообщений, электронных и почтовых уведомлений, пользования Мобильным приложением;

4.1.4. Обеспечить опознавательную идентификацию объекта для быстрого установления его местоположения сотрудниками Охраны (в том числе указание названия улицы и номера дома на внешних стенах и/или ограждениях объекта, номера квартиры и прочее), при заключении Договора - сообщить о таковой Компании, а в случае её изменения - письменно уведомлять Компанию;

4.1.5. В случае изменения собственника объекта, изменения целевого назначения объекта, изменения особенностей объекта (входные группы, появление новых оконных и внешних дверных проёмов, чердачных выходов), проведения перепланировки, в письменном виде уведомить Компанию;

4.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ МГОР Охраны ко всему внешнему периметру объекта (коды домофонов, калиток, ворот и др.), к местам проникновения на объект и внутрь помещений для осмотра по сигналу тревоги с объекта, а также оказать группе Охраны и прибывшим представителям правоохранительных органов помощь и содействие в обеспечении доступа к объекту;

4.1.7. Проверять состояние элементов питания (батареек и аккумуляторов) в оборудовании ОТС и не реже одного раза в год, производить замену аккумуляторных батарей и элементов питания на беспроводных датчиках и брелоках. По заявлению Клиента проведение такой проверки может быть поручено специалистам Компании на платной основе путем подачи заявки на проведение такой замены, которая согласовывается обеими сторонами. Клиент обязуется сообщать Компании о времени доступа на объект технического персонала Компании для проверки и замены элементов питания.

4.1.8. Закрывающиеся внешние ограждения объекта (ворота, калитки и прочее) должны быть оборудованы кодовыми замками. Клиент обязуется обеспечить наличие и постоянную работоспособность этих замков, а также предоставить Компании гостевые коды и сообщать об изменении этих кодов. В случае отсутствия кодовых замков Охрана осуществляет осмотр по внешнему периметру Объекта.

4.1.8. Обеспечить бесперебойную работу электросети объекта и постоянное электроснабжение средств ОТС и оборудования Компании за исключением случаев отключения, не зависящих от Клиента;

4.1.9. Обеспечить использование средств сигнализации только ответственными лицами Клиента, список которых в обязательном порядке должен быть Клиентом предоставлен Компании, и не допускать использования средств сигнализации иными лицами;

4.1.10. Предоставить Компании список Доверенных лиц, ответственных за постановку под мониторинг/ снятие с мониторинга, с указанием их ФИО, адресов и телефонов.

Определить “доверенное лицо” (“доверенных лиц”), у которого (которых) будут храниться дубликаты ключей от объекта/Разделов. Регистрационные данные на доверенных лиц указываются в соответствующих Приложениях к Договору.

Обеспечить сотрудникам Компании свободный доступ на объект, к средствам ОТС и оборудованию Компании для проведения технического обслуживания и ремонта.

4.1.11. Перед постановкой объекта под мониторинг закрыть на замки и запорные устройства входные двери, окна, форточки, люки объекта, его отдельных помещений, другие места проникновения в них, а также места хранения ценностей;

4.1.12. При постановке объекта под мониторинг не допускать, чтобы в помещениях Сданного объекта остались какие-либо лица, животные, птицы, включенные электрические и газовые приборы, источники огня, источники тепла (если данные источники тепла могут представлять опасность и/или вызывать реагирование на них ОС), а также другие источники опасности; не допускать нахождение каких-либо лиц в Сданном объекте, в котором работают средства ОС;

4.1.13. При постановке под мониторинг удостовериться, что объект/Раздел/тревожная сигнализация приняты под радиомониторинг Компании;

4.1.14. В случае утраты электронных средств идентификации (Proximity card, Touch Memo и т.п.), используемых для постановки под мониторинг/снятия с мониторинга, сообщить об этом в Компанию;

4.1.15. Не допускать ложных сигналов тревоги, то есть сигналов тревоги, вызванных умышленными, халатными, неосторожными, небрежными действиями Клиента, его работников, лиц со стороны Клиента, а также сигналов тревоги, вызванных иными причинами, не связанными с противоправными действиями на объекте;

4.1.16. Для отмены сигналов тревоги при проверке средств Тревожной сигнализации, Клиент использует заранее оговоренный с Компанией кодовый слово, введенный в базу данных Компании. В случае применения Клиентом, или его доверенным лицом этого кодового слова, Компания не производит и прекращает передачу сигналов тревоги Охране, не обеспечивает и отменяет выезд, реагирование и другие действия Охраны и её мобильной группы на данные сигналы тревоги;

4.1.17. Клиент обязуется письменно сообщать Компании об изменении контактных и иных реквизитов своих, доверенных, ответственных лиц (адреса, телефоны домашние, служебные, мобильные, и т.д.);

4.1.18. Не разглашать пароли, правила пользования техническими средствами охраны, ОТС, услугами Компании;

4.1.19. Не вносить без письменного согласования с Компанией изменений в схему блокировки объекта средствами сигнализации;

4.1.20. Степень блокировки-укомплектованности объекта средствами сигнализации Объекта подтверждена Актом установки оборудования и/или Актом выполненных работ;

4.1.21. В случае отказа от необходимой блокировки отдельных мест возможного проникновения Клиент дает письменное подтверждение такого отказа;

4.1.22. Использовать средства сигнализации в объекте в количестве не меньшем, чем на момент подключения объекта к сети радиомониторинга Компании; не отключать установленные в объекте охранные датчики (за исключением аварийных случаев), не блокировать каким-либо образом работу охранных датчиков, не закрывать и не ограничивать мебелью, плакатами или другими вещами, предметами сектор-зону обнаружения охранных датчиков. Клиентам, расположенным на 1 и 2 этажах многоэтажных домов и отдельных достроек не размещать товарно-материальные ценности ближе 1 (одного) метра от окон, дверей;

4.1.23. Использовать средства ОТС в соответствии с установленными Компанией правилами, а в случае повреждения или неисправности ОТС, оборудования Компании, уведомить об этом Компанию и не покидать объект до устранения неисправностей. Запрещается самостоятельное вскрытие, (до-переоборудование Клиентом или третьими лицами ОТС, оборудования Компании, устранение обнаруженных повреждений и неисправностей. Эти работы могут проводиться только представителями Компании или письменно уполномоченными Компанией третьими лицами;

4.1.24. Обеспечить сотрудникам Компании свободный доступ на объект, к средствам ОТС и оборудованию Компании для проведения технического обслуживания и ремонта;

4.1.25. Не допускать неуполномоченных лиц к средствам сигнализации.

4.1.26. Уведомлять Компанию в письменном виде за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения ремонтно-строительных, монтажных работ на объекте, (пере)оборудованию, модернизации, реконструкции объектов/Разделов/отдельных помещений, об изменении профиля (особенностей) их использования, а также изменения на них электрических схем.

4.1.27. Содействовать Компании при установке на объекте необходимого оборудования и предоставлять Компании необходимую ей при оказании услуг информацию и документацию.

4.1.28. При хранении ценного имущества, а именно: денег, валюты, драгоценных, полудрагоценных и редких металлов и камней, слитков, ювелирных и других изделий из указанных металлов и камней, валютных ценностей, прочих драгоценностей, антиквариата, произведений искусства, коллекционных изделий, дорогих марок наручных часов, оружия, ценных бумаг, платежных документов (чековые книжки, векселя и другие), а также других предметов, представляющих особую ценность для Клиента на объекте, последний должен соответствовать требованиям Акта технической укреплённости.

4.1.29. В период, когда объект поставлен под мониторинг, ценное имущество должно храниться в надежных сейфах промышленного производства с кодовым способом открывания, жестко прикрепленных к капитальным конструкциям помещений, либо расположенных в обособленных, специально оборудованных для этого отдельных помещениях.

4.1.30. При прекращении/расторжении договора Клиент обязуется вернуть все оборудование, которое было передано ему в ответственное

хранение. Срок возврата оборудования не позже одного месяца с даты прекращения/расторжения договора.

4.1.31. Обеспечивать выполнение и выполнять требования, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к правилам и порядку хранения оружия.

4.1.32. В случае, если объект либо отдельные его помещения и/или средства сигнализации находятся или будут находиться у других лиц во временном владении и/или пользовании, или распоряжении, Клиент несет и будет нести ответственность за действия и бездействие этих лиц как за свои собственные. Клиент несет ответственность за действия и бездействие ответственных лиц, доверенных лиц и своих работников как за свои собственные.

4.1.33. Клиент гарантирует под свою ответственность, что все законные владельцы объекта и средств сигнализации в момент заключения Договора уведомлены о настоящем Договоре, не возражают, и во все время действия договора не будут возражать против установления оборудования Компании и действия Договора, а также согласны с тем, что мониторинг средств сигнализации может вызвать реагирование со стороны Охраны с возможными его последствиями. Настоящий Договор не устанавливает и не порождает для третьих лиц прав в отношении Сторон Договора;

4.1.34. Компания совместно с Клиентом производит обследование технического состояния объекта, о чем составляется Акт за подписью уполномоченных представителей.

5.1.35. Объект Клиента, расположенный на 1, 2 и последнем этаже многоэтажных домов, отдельно стоящее малоэтажное строение в обязательном порядке должен соответствовать требованиям, определенным Актом технической укреплённости в части пассивной безопасности и оснащённости системами сигнализации;

4.1.36. Не должна быть нарушена целостность стен, потолков, окон, дверей, других мест возможного проникновения в, в случае необходимости таких работ, замков и запорных устройств объекта, сдаваемого под мониторинг.

4.1.37. Выполнить мероприятия по технической укреплённости, в случае необходимости таких работ, и оснащённости согласно соответствующему акту технической укреплённости Компании по результатам обследования технического состояния объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.1.38. В случае усиления мер безопасности объекта инициированное Клиентом, составляется и подписывается новый Акт технической укреплённости. Объект может быть принят на ПЦН с недостатками по технической укреплённости и оснащённости, однако, в случае допущения кражи из-за этих недостатков, Компания/Охрана ответственности не несет. Отказ подписать или не подписание Акта технической укреплённости со стороны Клиента влечет недействительность любых требований с его стороны относительно возмещения ущерба от кражи;

4.1.39. Закрывая настоящий Договор Клиент дает согласие Компании на установку оборудования ОТС в помещениях, в случае необходимости таких работ. При переносе или при его демонтаже Клиент не будет иметь претензий, касающихся остающегося внешнего вида помещения, состояния поверхностей и мест креплений данного оборудования.

4.2. Клиент вправе:

4.2.1. Требовать компенсацию материального ущерба, установленной в пределах Приложения №1 настоящего Договора, причиненный кражей, совершенной в охраняемый период.

4.2.2. Требовать от Компании и Охраны надлежащего исполнения обязательств в соответствии с заключенным Договором.

4.2.3. Клиент и его доверенные лица имеют равные права в пользовании средствами сигнализации, установленными на объекте.

4.2.4. По письменному заявлению временно отключиться от услуг Компании (приостановление услуги мониторинга). Срок временного отключения составляет не более 5 месяцев для юридических лиц, 3 месяца для физических лиц, без демонтажа оборудования. Возобновление оказания услуг мониторинга (подключение) только по письменной заявке.

Юридическое лицо:

4.2.5. При временном отключении на срок не более 60-и дней (не более 2 месяцев) абонентская плата не взимается.

4.2.6. При временном отключении на срок от 60-и дней до 150-и дней (от 3 месяцев, но не более 5 месяцев) Клиент оплачивает только плату за аренду оборудования в размере 1000 (одна тысяча) тенге в месяц, без взимания абонентской платы.

Физическое лицо:

4.2.7. При временном отключении на срок не более 30-и дней (не более 1 месяцев) абонентская плата не взимается.

4.2.8. При временном отключении на срок от 60-и дней до 90-и дней (от 1 месяцев, но не более 3 месяцев в течении одного календарного года) Клиент оплачивает только плату за аренду оборудования в размере 1000 (одна тысяча) тенге в месяц, без взимания абонентской платы.

4.2.9. При отсутствии письменного заявления Клиента на подключение по истечении 5-ти месяцев для юридических лиц., 3-х месяцев для физических лиц временного отключения Компания отключает Клиента от услуг мониторинга и расторгает Договор.

4.2.10. Временное отключение на более долгий срок может иметь место при издании специального распоряжения государственного органа о введении определенных режимов или ограничений (карантин и другое), при этом время установленных ограничений равняется времени отключения от услуг мониторинга.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Все платежи производятся в национальной валюте Республики Казахстан.

5.2. Абонентская плата за услуги Компании/Охраны по Договору по каждому помещению и по каждому объекту в целом указываются в Приложениях или иных документах, являющихся неотъемлемой частью Договора.

5.3. Оплата за услуги Охраны производится Компанией самостоятельно в соответствии с заключенным Договором между Компанией и Охраной.

5.4. Клиент ежемесячно осуществляет предоплату Компании за услуги по Договору в размере 100% (ста процентов) ежемесячной абонентской платы за текущий месяц не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца. Если в течении текущего месяца Клиентом не было письменно сообщено о намерении отключиться от услуг (на определенный срок/полное отключение), то услуга считается выполненной.

5.5. В случае сдачи объекта/Раздела под мониторинг на долгий срок (более одного месяца), по причине выезда в долгосрочную командировку, отдых за пределами города, региона, выезда на лечение и другие случаи долгосрочного выезда, Клиент обязан до постановки под мониторинг уплатить за весь период предполагаемого срока постановки (сдачи) под мониторинг. При этом Клиент гарантирует прибытие его доверенных лиц в случае необходимости на объект, в период отсутствия Клиента по вышеперечисленным причинам.

5.6. Ежемесячная абонентская плата не уплачивается Клиентом только за тот период, когда оказание услуг было приостановлено либо по иным договоренностям, которые заключены между сторонами.

5.7. Клиентом оплачиваются отдельно, не входящие в ежемесячную абонентскую плату расходы:

1) устранение неисправностей средств ОТС по причинам, не зависящим от Компании (износ, постороннее воздействие, неаккуратная эксплуатация, авария, повреждение, вина Клиента и прочие),

2) замена, дооборудование ОТС, частей ОТС, составляющих ОТС, элементов питания ОТС (аккумуляторы и батарейки);

3) расходные материалы, используемые Компанией при оказании услуг Клиенту по Договору. При этом Компания вправе установить Клиенту предоплату, и начинать выполнять необходимые действия только после получения предоплаты в установленном размере. При прохождении сигнала тревоги из-за разряда хотя бы одного из элементов питания любого из радиоприборов ОТС, либо при получении иной информации о разряде такого элемента питания, замена по решению Компании осуществляется одновременно на всех радиоприборах.

5.8. При прохождении сигнала тревоги из-за разряда хотя бы одного из элементов питания любого из радиоприборов ОТС, либо при получении иной информации о разряде такого элемента питания, замена Компанией осуществляется одновременно на всех радиоприборах.

5.9. В случае несвоевременной оплаты за услуги, а также иных платежей по Договору, Компания имеет право начислить пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы долга за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы задолженности.

5.10. В случае неисполнения Компанией/Охраной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Клиент имеет право потребовать от Компании оплату пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы ежемесячных платежей за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы ежемесячных платежей за 12 месяцев.

5.11. Тарифы и сумма оплаты за услуги по Договору могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке, без составления дополнительных приложений к настоящему Договору, с обязательным письменным предупреждением Клиента или заблаговременным размещением на сайте Компании новых тарифов, не менее чем за 30 (тридцать) дней до вступления в силу таких изменений. В случае несогласия с новой стоимостью (тарифами), Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором, погасив задолженность и полностью выполнив свои обязательства по Договору.

5.12. Датой оплаты считается дата перечисления денег на банковский счет Компании в или в кассу Компании. Ежемесячная (абонентская) плата не уплачивается Клиентом только за тот период, когда оказание

услуг было приостановлено в соответствии с положениями заключенного Договора.

5.13. Стороны обязуются неукоснительно следовать следующим требованиям законодательства РК и условиям настоящего Договора:

5.14. Электронные акты выполненных работ, являются подтверждением оказанных услуг/признанием дохода при реализации услуг;

5.15. Если со стороны Клиента не было официального уведомления об отказе в принятии оказанных услуг, то услуга считается оказанной за текущий отчетный месяц;

5.16. Принятие и подписание электронных актов выполненных услуг является обязанностью Клиента, в случае отсутствия отключений/прекращений оказания услуг Компанией в указанном месяце;

5.17. Подписание электронных актов выполненных услуг осуществляется в соответствии с принятыми международными стандартами финансовой отчетности и соответствующими статьями Налогового Кодекса РК;

5.18. Срок подписания Клиентом электронных актов выполненных услуг или предоставления мотивированного отказа в его подписании – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления такого электронного акта выполненных работ;

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами, включая Приложение по первому объекту и действует до конца текущего года включительно. Если Приложение по соответствующему объекту не подписано, то Договор считается еще не вступившим в силу в части такого объекта. Договор автоматически пролонгируется (продлевается) на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания очередного срока действия Договора не получит от другой Стороны письменного извещения о прекращении/расторжении Договора.

6.2. Расторжение настоящего Договора может быть произведено любой Стороной в одностороннем порядке. Заинтересованная Сторона обязана письменно предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. Расторжение может быть произведено и до истечения указанного срока предупреждения при согласии другой Стороны. Настоящий Договор будет считаться полностью прекращенным после урегулирования всех взаиморасчетов Сторон.

6.3. Прекращение/расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения тех имущественных и денежных обязательств, которые уже возникли до момента расторжения/прекращения Договора, но не были Сторонами исполнены (оплата за оказанные в период действия Договора услуги/работы; возмещение ущерба), и от ответственности за нарушение Договора. Исполнение таких обязательств, погашение любой задолженности и применение мер ответственности производится и обеспечивается на условиях настоящего Договора, если Стороны не согласятся об ином.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Компания несет материальную ответственность перед Клиентом в пределах суммы компенсации, установленной Приложением к Договору по соответствующему объекту, и только за ущерб, причиненный Клиенту путём краж имущества Клиента, совершенных посторонними лицами посредством взлома на Сданном объекте полностью заблокированных средствами охранной сигнализации (ОС): помещений, запоров, замков, дверей, окон в результате не срабатывания средств ОС по вине Компании или не передачи дежурному посту Охраны сигналов тревоги, поступивших на ПЦН Компании со Сданного объекта Клиента.

7.2. Охрана несёт материальную ответственность перед Компанией, в соответствии с заключенным договором на оказание услуг Охраны между Компанией и Охраной.

7.3. Факты кражи, уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшим на Сданный объект, устанавливаются органами дознания, следствия и/или судом. По любым случаям кражи, уничтожения или повреждения имущества, Клиент в течении суток после происшествия подает соответствующее заявление в правоохранительные органы по территориальному месторасположению объекта. Отсутствие заявления Клиента в правоохранительные органы о таком случае или подача заявления позже трех суток после происшествия будет считаться подтверждением отсутствия у Клиента любых материальных претензий к Компании.

7.4. О факте нарушения целостности Сданного объекта или причинения ущерба повреждением имущества Компания принимает меры для сообщения Клиенту (либо его ответственным или доверенным лицам). При наличии письменного заявления Клиента о причиненном ущербе ответственные представители Компании обязаны участвовать в определении размера причиненного ущерба.

7.5. Размер ущерба должен быть подтвержден Клиентом соответствующими документами, расчетом стоимости похищенного имущества и денежных средств, составленным с участием Компании, и по согласию Сторон может быть подтвержден независимым лицензированным экспертом. В возмещаемый ущерб включается только стоимость украденного имущества, но не включается упущенная выгода и утеря товарного вида (товарной стоимости) имущества, стоимость уничтоженного и ремонт/уценка поврежденного имущества, произошедшая на территории объекта Клиента во время совершения правонарушения, в том числе моральный ущерб.

7.6. При наличии документально подтвержденных оснований для наступления материальной ответственности Компании, возмещение Клиенту ущерба, причиненного по вине Компании, производится Компанией в пределах суммы компенсации, установленной Приложением к Договору по соответствующему объекту после предоставления Клиентом официальных документов органов внутренних дел. В случае нахождения похищенного имущества и такое имущество возвращено Клиенту после возмещения ущерба Компанией Клиенту, Клиент возвращает Компании деньги из расчета стоимости похищенного имущества и соответствующих документов, на основании которых была определена сумма ущерба, за исключением случаев, когда имуществу нанесен ущерб (утрачен товарный вид, материальная ценность).

7.7. В момент выплаты возмещения Клиенту за ущерб по настоящему Договору, к Компании переходят все права обращения регрессных (обратных) требований к лицам, ответственным за причинение ущерба Клиенту (правонарушителям, виновным и/или иным ответственным лицам). При этом Клиент обязуется обеспечить Компанию содействие и реальную возможность исполнения права обратного требования, в том числе, передать Компании все документы, доказательства, и сообщить ей все сведения, необходимые для осуществления Компанией права обратного требования. Если Клиенту было возвращено похищенное имущество правоохранительными или иными органами, он обязан сообщить Компании о возврате имущества.

7.8. Если сумма причиненного ущерба окажется меньше суммы возмещения ущерба, указанного в Приложении, возмещение Компанией выплачивается по фактической сумме ущерба, за который ответственна Компания.

7.9. В случае задержания кого-либо из лиц, проникших на объект/виновных, либо ответственных за ущерб лиц, имущественный ущерб взыскивается Клиентом с задержанных.

7.10. Компания освобождается от материальной, имущественной и иной ответственности в случаях, если докажет отсутствие своей вины. А также, и в том числе, Компания освобождается от ответственности по настоящему Договору либо в связи с ним и не несет ответственности:

а) за ущерб, происшедший из-за обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, отключения электроэнергии на срок более 6 (шести) часов, военные действия, массовые беспорядки, народные волнения, террористические акты, применение оружия военного назначения, действия вооруженных формирований и иные подобные обстоятельства, акты органов государственной власти РК о введении чрезвычайного положения или обстоятельств непреодолимой силы иного рода, ограничивающие возможности Компании либо препятствующие в выполнении обязательств Компании по настоящему Договору;

б) за кражу имущества, оставленного на Сданном объекте/помещении, вне количества, порядка, действующим законодательством Республики Казахстан, актом Компании по результатам технического обследования объекта, а также имущества, не относящегося к собственности Клиента;

в) за кражу, совершенную путём проникновения в объект/Раздел/отдельные помещения объекта способом, и через места, не заблокированные техническими средствами ОС (при неполной блокировке охраняемого объекта), а также за ущерб, причинённый в помещениях, не заблокированных и/или недостаточно заблокированных средствами ОС и/или в которых на момент причинения ущерба не были включены в рабочий режим и/или не находились под мониторингом Компании все установленные в них средства ОС. Недостаточность блокировки определяется Актом технической укреплённости; за ущерб, причинённый Клиенту в результате проникновения в Сданный Раздел через не сданные под мониторинг Разделы/помещения;

г) за ущерб, причинённый лицом внутри объекта, его отдельного помещения, если оно проникло в объект/помещение до его закрытия и/или постановки объекта под мониторинг, а также за ущерб, причинённый вследствие действий животных и птиц;

е) за ущерб, вызванный естественным износом, неисправностью оборудования ОТС/его частей (включая соединительные и иные вспомогательные материалы, и оборудование), разрядом элементов питания (аккумуляторов и батареек) - возникшее не по вине Компании;

ф) за кражу ценного имущества при невыполнении Клиентом требований и предложений, установленных Актом технической

укреплённости объекта по результатам обследования Компанией технического состояния объекта, если это содействовало, либо послужило условием совершения кражи;

г) за территории и помещения, переданные Клиентом в аренду или временное пользование третьему лицу без письменного предварительного уведомления Компании;

д) за кражи, происшедшие в помещениях, не принятых Компанией для оказания услуг по Договору, и/или оплата за которые не взималась Компанией, либо не производилась Клиентом;

е) за ущерб, причинённый путем присвоения, растраты, мошенничества;

ж) за ущерб, причинённый в результате разглашения Клиентом / ответственным/доверенными лицами тайны пароля, информации о средствах ОТС на объекте, оборудовании Компании, а также причинённый в результате умысла или неосторожности самого Клиента, его работников, ответственных, доверенных;

з) за ущерб, причинённый Клиенту в результате утраты Клиентом электронных средств идентификации (Proximity card, Touch Memory и т.п.), используемых для постановки под мониторинг/снятия с мониторинга объекта/Раздела или передачи вышеуказанных средств посторонним лицам;

и) за вред и ущерб, причинённый Клиенту без проникновения лиц на (в) объект, а также причинённый снаружи или за пределами Сданных раздела/помещений/объекта;

к) в случае задержания сотрудниками Компании в момент совершения правонарушения кого-либо из лиц, проникших на (в) объект и/или непосредственно причинивших ущерб и/или ответственных за причинение ущерба Клиенту (правонарушителей, виновных либо иных лиц, ответственных лиц);

л) за кражи и иные убытки, совершенные (причинённые) в помещениях, оборудованных только средствами тревожной сигнализации, а также в иных помещениях в период, когда работала только тревожная сигнализация;

м) за ущерб, возникший вследствие термического воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, радиации, влаги или любых иных, в том числе неатмосферных осадков (сажа, копоть, дымы, пыль и т.д.);

н) при невыполнении Клиентом Договора, инструкций/рекомендаций Компании в отношении правил и порядка эксплуатации/содержания объектов;

о) если лицо, причинившее вред, убытки, не является посторонним (то есть является сотрудником Клиента, ответственным или доверенным лицом);

п) за ущерб, причинённый во время санкционированного Клиентом нахождения в объекте каких-либо лиц;

р) за всякого рода хищения и любой ущерб, если на объекте отключены Клиентом от сети радиомониторинга Компании либо отсутствуют датчики ОС, реагирующие на движение;

с) за кражи и иные убытки в случае, если немедленный полный осмотр объекта группой Охраны по всему периметру и по всем местам проникновения в объект затруднен или невозможен по вине Клиента;

т) за находящиеся на объекте, в его отдельном помещении: личное имущество работников Клиента, произведения искусства;

у) за упущенную выгоду, утерю товарного вида (товарной стоимости) имущества, уничтожение, повреждение имущества и иные случаи хищения, причинения вреда и ущерба, прямо не предусмотренные пунктом 7.1. Договора, если лица, причинившие ущерб, скрылись до того, как на ППН Компании поступил сигнал тревоги с объекта.

7.11. Ответственность Компании не наступает, если ущерб, вред, убытки причинены Клиенту до истечения времени, установленного в Приложении №1 к Договору.

7.12. Установленное на объекте Клиента оборудование, передаваемое в ответственное хранение, оформляется Актом установки оборудования. Клиент обеспечивает сохранность установленного оборудования Компании (переданного в ответственное хранение), и несет за него имущественную ответственность, с момента установки и до момента демонтажа данного оборудования, произведенного уполномоченным работником Компании.

7.13. Если оборудование ОТС и/или оборудование Компании (либо их части), повреждено и/или вышло из строя по вине Клиента, Клиент оплачивает ремонт/замену и техническое обслуживание дополнительно, сверх ежемесячной платы, по ценам, согласно балансовой стоимости или стоимости ремонта в установленный Договором срок.

7.14. За ложный сигнал тревоги Клиент обязан по требованию Компании уплатить штраф в тенге, в размере, 1 (один) МРП, установленному законодательством Республики Казахстан, действующим на день начисления штрафа. Компания вправе уменьшать размер данного штрафа в зависимости от ситуации. Указанный штраф уплачивается Клиентом за каждый ложный сигнал тревоги, по которому предъявлено Компанией требование об уплате штрафа.

7.15. Стороны настоящим подтверждают, что в случае изменения объекта охраны (смена объекта, переезд Клиента на другой объект)

_____/_____

ПП роспись